

개선 요구

1. 제 목 : 공공개발사업 관련 위원회 위원장의 의결권 행사 불합리
2. 소관부점 : 공공개발기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

공공개발기획처는 「업무분장세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제27조 제1항 제1호 및 제3호에 따라 공공개발업무의 조정·총괄 업무를 수행하는 부점으로서 제도개선 총괄 업무도 담당하고 있고 「공공개발사업 기술자문위원회 운영요강」과 「공공개발 건설기술용역업자 선정 업무요강」의 소관부점이며, 세칙 제27조 제2항에 따라 공공개발기획처 내 공공계약부는 공공개발 관련 계약 내규 관리 업무를 담당하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「건설기술 진흥법」(이하 “법”이라 한다) 제5조 제1항에 따르면 건설기술에 관한 사항을 심의하기 위하여 국토교통부에 중앙건설기술심의위원회(이하 “중앙심의위원회”라 한다)를 두도록 정하고 있고, 같은 법 시행령 제9조 및 제10조에 따르면 중앙심의위원회는 심의를 효율적으로 수행하기 위하여 분과위원회 및 소위원회를 구성·운영할 수 있다고 되어 있으며, 국토교통부 훈령 「건설기술진흥업무 운영규정」(이하 “운영규정”이라 한다) 제14조 제2호에 따르면 소위원회의 위원장은 설계심의1)

의 객관성과 공정성을 확보하기 위하여 심의는 하지 않는 것으로 정하고 있다.

한편, 우리 공사의 공공개발사업 내규 중 관급자재 선정, 계약심의, 건축심의, 설계공모 관련 다수 내규에서는 [표 24]와 같이 성격에 따라 공공개발업무 부점의 장 등이 위원장을 맡아 회의 진행 및 운영에 관한 전반적인 사항은 총괄하도록 하되, 심의사항에 대한 의결권을 갖지 않거나 심의에 참여하지 않는 방법을 통해 심의의 객관성 및 공정성을 확보하도록 하고 있다.

[표 24] 공공개발사업 관련 위원회 운영현황

내규명	위원장	공정성 확보 조항
공공개발 관급자재 선정 업무요강	계약부점장 또는 계약부점 팀장	심의에는 참여하지 않고
공공개발 계약심의위원회 운영요강	계약부점장	심의사항에 대한 의결권은 가지지 않는다
공공개발 건축 설계공모 업무요강	계약부점장 또는 계약담당 팀장	의결권을 가지지 않는다
공공건축심의위원회 운영요강	사업계획수립부점장 또는 건설부점장	심의·의결 사항에 대한 의결권은 가지지 않는다

따라서, 공공개발사업 관련 심의·평가 등의 기능을 가진 다른 내규에서도 공정한 업무처리를 위해 위원회를 총괄하고 대표하는 성격을 가진 위원장은 심의·의결에 참여하지 않도록 제한하는 것이 바람직하다.

1) 제11조(심의내용) 7. 영 제6조제5호 라·마·바·사·아목 및 「국가계약법시행령」 제85조, 제86조에 따른 설계·시공일괄입찰(이하 "일괄입찰"이라 한다) 및 대안입찰공사의 설계심의 등에 관한 사항과 「국가계약법시행령」 제103조, 제105조에 따른 실시설계 기술제안 및 기본설계 기술제안 입찰공사의 설계심의 등에 관한 사항

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 「공공개발사업 기술자문위원회 운영요강」 제6조 제1항 제3호에 따르면 운영규정에서 소위원회의 위원장의 심의를 배제하고 있는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제85조, 제86조에 따른 일괄입찰과 대안입찰공사의 설계심의 등에 관한 사항을 위원회의 업무로 정하고 있으면서도, 운영규정과는 달리 위원장(공공개발사업 업무담당 소관부점장)의 심의 배제 조항은 없는 것으로 확인되었는데

해당 요강에 따른 기술자문위원회가 법 제6조와 같은 법 시행령 제19조에 따라 설치된 위원회임을 감안할 때 상위법령과 운영규정에 따라 위원장의 심의를 배제하여야 할 필요성이 있었다.

또한, 「공공개발 건설기술용역업자 선정 업무요강」 제35조 제1항에 따르면 건설기술용역업자 선정을 위하여 기술자문위원회 운영요강에서 정한 평가위원회를 구성한다고 되어 있는데, 해당 평가위원회에서도 위원장(계약부점장 또는 계약 담당 팀장)에 대한 평가 배제 조항을 두고 있지 않으므로 업무처리의 공정성을 보다 명확히 하고 동일 본부 내 유사한 업무의 처리기준을 통일성 있게 정비하여 객관성을 확보할 필요가 있는 것으로 확인되었다.

[소관부점 의견] 공공개발기획처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 조치요구의 취지를 고려하여 관련 내규의 조항을 정비하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

공공개발기획처장은 「공공개발사업 기술자문위원회 운영요강」과 「공공개발 건설기술용역업자 선정 업무요강」 관련 위원회 심의·평가 등의 객관성 및 공정성 제고를 위하여 위원장이 의사결정에 참여하지 않도록 내규를 개정하시기 바랍니다.(개선)